

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5920/2533

กรมสามัญศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพงษ์ไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 192, มาตรา 601

โจทก์รับมอบงานการก่อสร้างอาคารพิพาทจากจำเลยแล้ว ต่อมากรรมการควบคุมงานก่อสร้างและรับมอบงานก่อสร้างอาคารพิพาทได้ตรวจพบการชำรุดบกพร่องของอาคารพิพาท โจทก์ต้องฟ้องจำเลยภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เกินกว่า 1 ปี นับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ แม้จะมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามที่โจทก์เรียกร้อง แต่เป็นการยอมรับหลังจากอายุความครบบริบูรณ์แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความ จำเลยที่ 1 จึงยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ไม่ได้

การละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความของลูกหนี้ชั้นต้นไม่ลบล้างสิทธิของผู้ค้าประกันจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันจำเลยที่ 1 จึงยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ในราคา ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ค้าประกันสัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็นเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ทำงานเสร็จตามสัญญาและโจทก์

ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อมาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางโรงเรียนตรวจพบว่าอาคารและครุภัณฑ์เกิดความชำรุดบกพร่องรวม ๑๒ รายการ จึงรายงานไปตามลำดับชั้น และโจทก์ได้รับทราบเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ดำเนินการแก้ไข จำเลยที่ ๑ ได้ส่งช่างไปทำการซ่อมแซมอันเป็นการรับสภาพหนี้ แล้วไม่ไปทำการซ่อมแซมอีกเลย ความชำรุดบกพร่องและค่าซ่อมแซมคิดเป็นเงิน ๕๒,๕๕๕ บาท ซึ่งจำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบและโจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๕๒,๕๕๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า คดีขาดอายุความ เพราะโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นเวลา ๑ ปี นับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏ โจทก์ผ่อนเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยไม่ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๓ ทราบ จำเลยที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายบางรายการ และไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าดำเนินการค่ากำไรและค่าภาษี จำนวนเงิน ๑๒,๐๕๕ บาท และค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้จำนวน ๑๘,๖๗๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน
จำนวน๕๒,๕๕๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๓ ว่า คดีโจทก์
ขาดอายุความหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์รับมอบงานการก่อสร้างอาคาร
พิพาทจากจำเลยที่ ๑ที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๒๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม๒๕๒๖ นายพินิจและนายมังกรมการ
ควบคุมงานก่อสร้างและรับมอบงานก่อสร้างอาคารพิพาทได้ตรวจพบการชำรุด
บกพร่องของอาคารพิพาทตามบันทึกข้อความและแบบฟอร์มเอกสารหมาย จ.๖ และ
จ.๑๓โจทก์ต้องฟ้องจำเลยทั้งสามภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้
ปรากฏขึ้น คือวันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๒๗ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
คดีโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว แม้จะปรากฏจากคำเบิกความของนายพินิจพยาน
โจทก์ว่าจำเลยที่ ๑ ส่งช่างไปซ่อมแซมอาคารพิพาทเมื่อวันที่ ๒๒ -๒๕ เมษายน ๒๕๒๗
ตามรายการก่อสร้างเอกสารหมาย จ.๑๐ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าจำเลยที่
๑ยินยอมรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามที่โจทก์เรียกร้องก็ตาม แต่ก็เป็นการ
ยอมรับหลังจากอายุความครบบริบูรณ์แล้ว ถือได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ละเสียแล้วซึ่ง
ประโยชน์แห่งอายุความ จำเลยที่ ๑ จึงยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ไม่ได้ แต่การละ
เสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นไม่ลบล้างสิทธิของ
ผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๑ ผู้รับจ้างจึงยกอายุความขึ้น
ต่อสู้โจทก์ได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลแพ่ง - นายบรรเทิง มุลพรม

ศาลอุทธรณ์ - นายเสริมศักดิ์ พลัดทุระ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ